

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2068/2535

นางสาวปราณี ทีปะนาถ

โจทก์

กรุงเทพมหานคร กับพวก

จำเลย

กรุงเทพมหานคร จำเลยที่ 1

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า จำเลยที่ 1 ฎีกา มีโอกาสชนะคดี โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้
ก่อน

หมายเหตุ ทนายโจทก์ได้รับสำเนาคำร้องแล้ว(อันดับ 80 แผ่นที่ 4)

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยที่ 1 ใช้เงินให้โจทก์ 173,800 บาท พร้อมด้วย
ดอกเบี้ยร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีของเงิน จำนวนดังกล่าว นับตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคม
2524 จนกว่าจะ ชำระเสร็จ ยกฟ้องจำเลยที่ 2 และที่ 3

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ จำเลยที่ 1 ต่างยื่นฎีกา (อันดับ 74,77)

จำเลยที่ 1 ยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 76)

จำเลยที่ 1 ได้รับอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างอุทธรณ์โดยไม่ต้องวาง
หลักประกัน (อันดับ 58,63)

คำสั่ง

พิจารณารหัสแล้ว อนุญาตให้จำเลยที่ 1 ทุเลาการบังคับไว้ระหว่างฎีกา

พิจารณาแล้ว อนุญาตให้จำเลยที่ 1 ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างฎีกา

(สุทธิ อินทุเศรษฐ-ปรีชา ธนानันท์-สมาน เวทวินิจ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

๒
ต้น

หมายเหตุ